Nachforderung zur Sicherheit und Besitzüberlassung

Datum 17.07.2026
Von Hubertus Tomasius · Finanzamt Freiburg-Stadt, Rechtsbehelfsstelle
An Felix Boscherharb für Martin Faller

Der notariell beurkundete Nachtrag liegt vor. Für den behaupteten Übergang am 29.12.2025 fehlt ein vollständiger Beleg zum Eintritt der darin geregelten Bedingung. Die Aussage „Bank meldet Freigabe“ im vom Käufer geführten Protokoll lässt offen, ob damit eine endgültige Garantie, eine Kreditfreigabe oder eine Überweisungsanweisung gemeint war.

Bitte reichen Sie ein: vollständige Bankgarantie mit Empfänger, Laufzeit und Wirksamkeit, Nachweis ihres Eingangs beim Notariat, notariellen Freigabevermerk, Beleg der Besitz- und Gefahrtragung sowie eine Erklärung zu Facility-Ticket 29-77 „Zugang Faller / bis 02.01.“. Gelegenheit zur Äußerung bis 28.08.2026.

Der Kaufpreis von 580.000 EUR ist unstreitig. Das Amt prüft, ob Faller vor dessen Eingang bereits auf seine Zutritts- und Nutzungsrechte verzichtet hatte. Die Auflassungsvormerkung allein gibt hierfür nach Aktenlage keine Auskunft.